

09.10.26**Empfehlungen**
der Ausschüsse

Vk - EU - Fz - In - Wi

zu **Punkt 49** der 1069. Sitzung des Bundesrates am 16. Oktober 2026

**EntschlieÙung des Bundesrates zur Errichtung von
Modellregionen für autonomes Fahren****- Antrag der Länder Niedersachsen, Saarland -****A****Der Ausschuss für Innere Angelegenheiten**

empfiehlt dem Bundesrat, die EntschlieÙung mit folgenden Maßgaben zu fassen:

1. Zu Absatz 5 Nummer 4 Satz 2

Absatz 5 Nummer 4 Satz 2 ist zu streichen.

Folgeänderung:

In der Begründung zu Nummer 4 ist Satz 2 zu streichen.

Begründung (nur gegenüber dem Plenum):

Die StVO ist bereits gegenwärtig so ausgestaltet, dass sie sich mit allgemeinen und besonderen Verhaltensvorschriften an alle Verkehrsteilnehmer und nicht speziell bzw. ausschließlich an Fahrzeugführer richtet. Die Verhaltensvorschriften sind zudem grundsätzlich so gefasst, dass sie sowohl menschliche Verkehrsteilnehmer als auch autonom fahrende Fahrzeuge adressieren. Konkreter Anpassungsbedarf speziell der StVO wird insoweit nicht dargelegt.

Gegebenenfalls bestehender Rechtsänderungsbedarf kann sich zudem auch auf andere Bestimmungen erstrecken. Um einen solchen zu ermitteln und umzusetzen, ist dieser umfassend in den Blick zu nehmen und nicht auf einzelne Bereiche einzuengen.

2. Zu Absatz 5 Nummer 10 – neu –

Nach Absatz 5 Nummer 9 ist die folgende Nummer 10 einzufügen:

„10. bei der Anpassung bzw. Einführung von Regelungen im Zusammenhang mit autonom fahrenden Fahrzeugen stets dafür Sorge zu tragen, dass die Handlungsfähigkeit der Polizei in vollem Umfang gewährleistet ist und die Belange der Verkehrssicherheit Priorität genießen.“

Folgeänderungen:

- a) In Absatz 5 Nummer 9 ist die Angabe „erhöhen.“ durch die Angabe „erhöhen;“ zu ersetzen.
- b) Nach der Begründung zu Nummer 9 ist die folgende Begründung zu Nummer 10 einzufügen:

„Zu 10.

Die Regelungen zum autonomen Fahren sind stets so auszugestalten, dass sich keine negativen Interferenzen mit dem gesetzlichen Auftrag der Polizei ergeben und diese ihre Aufgaben umfassend erfüllen kann.

Auch hinsichtlich der Verbesserung der Verkehrssicherheit wird im autonomen Fahren großes Potenzial gesehen. Zugleich darf die Verkehrssicherheit durch autonomes Fahren nicht gefährdet werden. Der Anspruch auf Unverletzlichkeit von Leib und Leben ist in diesem Zusammenhang vorrangig vor wirtschaftlichen Interessen zu beachten.“

Begründung (nur gegenüber dem Plenum):

Die Regelungen zum autonomen Fahren dürfen den gesetzlichen Auftrag der Polizei nicht beeinträchtigen. Autonomes Fahren darf die Verkehrssicherheit nicht gefährden; die Unverletzlichkeit von Leib und Leben ist dabei vorrangig vor wirtschaftlichen Interessen zu gewichten.

B

3. Der **Ausschuss für Fragen der Europäischen Union**,
der **Finanzausschuss** und
der **Wirtschaftsausschuss**
empfehlen dem Bundesrat, die EntschlieÙung zu fassen.

C

Der **federführende Verkehrsausschuss**
hat seine Beratungen noch nicht abgeschlossen.*

* Das Land Niedersachsen hat beantragt, die Vorlage auf die Tagesordnung der 1069. Sitzung des Bundesrates am 16. Oktober 2026 zu setzen.